

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1318/25/၁

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור התניית עסקה באופי תשלום), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 3א בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אחרי סעיף 3 יבוא:

עסקה באופן תשלום 3א. (א) עוסק לא יתנה ביצוע עסקה, לרבות עסקה לתקופה קצובה ועסקה מתמשכת, בתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון או באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), ויאפשר גם תשלום במזומן.

(ב) בעסקה לתקופה קצובה ובעסקה מתמשכת ישלח העוסק לצרכן חשבונית או הודעת תשלום עשרה ימים לפחות לפני מועד התשלום."

דברי הסבר

עסקים שונים גובים תשלום מצרכנים באמצעות הוראה לחיוב חשבון הבנק, כאשר לצרכן לא ניתנת אפשרות לבדוק את פרטי ופעולות החשבון אלא רק בדיעבד, לאחר ביצוע התשלום. כך, למשל, נוהגות רוב חברות התקשורת. ובכללן חברת הכבלים וחברות הטלפונים הסלולאריים.

העוסקים האמורים מחתימים את לקוחותיהם בזמן ההתקשרות בעסקה על הוראה לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי של הלקוח. העובדה שסכום החיוב החודשי משתנה מדי חודש מצריכה מעקב תמידי מצד הלקוח אחר כל חשבונית אך מעקב זה, כאמור, יכול להתבצע רק בדיעבד, לאחר התשלום. אם נופלת טעות בחיוב החודשי נגבה הכסף מחשבון הבנק של הלקוח באופן אוטומטי, ולכן במקרה של טעות על הלקוח מוטלת משימת הבירור כדי לקבל החזר כספי. לרוב, החשבוניות מורכבות למדי, הן מצריכות התעמקות מצד הלקוח, ולעיתים אף הבנה משפטית וחשבונאית.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ולקבוע כי לצרכן תינתן אפשרות שלם באמצעי תשלום שונים, לרבות במזומן. כמו כן, מוצע לחייב את עוסק לשלוח לצרכן חשבונית מפורטת עשרה ימים לפחות לפני מועד התשלום, באופן שיאפשר לצרכן לבדוק את נכונות החשבון ולהגביר את הפיקוח על התשלומים.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת משה כחלון (פ/3002/17) ועל ידי חברת הכנסת עמירה דותן (פ/3458/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ (פ/2115/18), על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/3112/18) ועל ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/3412/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1500/19 ; פ/2373/19).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/2758/19) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2910/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/878/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/22 ; פ/590/23 ; פ/3268/24).

הצעת החוק זהה לפ/3268/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)